



Termo de Confidencialidade e Sigilo

Acordo de proteção de informações confidenciais trocadas entre as partes durante a prestação de serviços de desenvolvimento de software.

PARTE REVELADORA

[NOME DA EMPRESA]

CNPJ: [CNPJ]

[Endereço completo]

PARTE RECEPTORA

GB Company

E Pegoraro Ramaldes Ltda

CNPJ: 68.964.026/0001-93

Av. Paulista, 1636, Conj. 4

São Paulo/SP – CEP 01310-200

01 Propósito

1.1. Este Termo de Confidencialidade regula a proteção de informações confidenciais que serão trocadas entre as partes no contexto de prestação de serviços de desenvolvimento de software, sistemas e soluções tecnológicas.

1.2. As partes reconhecem que, durante a execução dos serviços, terão acesso a informações sensíveis, técnicas, comerciais e estratégicas que devem ser mantidas em sigilo.

Definição de informações confidenciais

2.1. Consideram-se **Informações Confidenciais** quaisquer dados, documentos, conhecimentos técnicos, processos, estratégias comerciais, informações financeiras, códigos-fonte, especificações técnicas, fórmulas, métodos, segredos industriais, dados de clientes, fornecedores e colaboradores, bem como qualquer outra informação não pública revelada por uma parte à outra.

Exemplos de informações confidenciais:

- Fórmulas químicas, receitas, processos produtivos e especificações técnicas
- Dados financeiros, faturamento, custos e margens de lucro
- Informações sobre clientes, fornecedores e parceiros comerciais
- Estratégias de mercado, planos de negócio e roadmaps
- Códigos-fonte, arquitetura de sistemas e documentação técnica
- Credenciais de acesso, senhas e certificados digitais
- Qualquer informação marcada como "confidencial" ou "restrita"

2.2. Não serão consideradas confidenciais informações que:

- a) Sejam de domínio público no momento da divulgação, ou que se tornem públicas sem violação deste Termo;
- b) Sejam comprovadamente já conhecidas pela parte receptora antes da divulgação;
- c) Sejam legalmente obtidas de terceiros sem restrição de confidencialidade;
- d) Devam ser divulgadas por determinação legal, judicial ou de órgão regulador.

Obrigações de sigilo

3.1. A parte receptora se compromete a:

- a) Manter em sigilo todas as Informações Confidenciais recebidas;
- b) Não divulgar, reproduzir, distribuir ou utilizar as Informações Confidenciais para fins diversos dos objetivos deste acordo;
- c) Limitar o acesso às Informações Confidenciais apenas aos colaboradores, prestadores ou subcontratados que necessitem conhecê-las para execução dos serviços, orientando-os sobre as obrigações de sigilo;
- d) Empregar o mesmo nível de cuidado que utiliza para proteger suas próprias informações confidenciais, não inferior a um padrão razoável de diligência;
- e) Notificar imediatamente a parte reveladora em caso de divulgação não autorizada, violação de segurança ou suspeita de acesso indevido.

Uso das informações

4.1. As Informações Confidenciais serão utilizadas **exclusivamente** para a execução dos serviços contratados.

4.2. É vedado à parte receptora:

- a) Utilizar as Informações Confidenciais para benefício próprio ou de terceiros;
- b) Realizar engenharia reversa, descompilação ou tentativa de extrair segredos comerciais;
- c) Divulgar as Informações Confidenciais em portfólio, materiais de marketing ou publicações sem autorização expressa por escrito da parte reveladora.

05 Devolução e destruição de informações

5.1. Ao término do contrato ou mediante solicitação da parte reveladora, a parte receptora deverá:

- a) Devolver ou destruir todos os materiais, documentos, arquivos e cópias contendo Informações Confidenciais;
- b) Certificar por escrito a devolução ou destruição das Informações Confidenciais, quando solicitado.

5.2. A parte receptora poderá reter cópias de Informações Confidenciais apenas quando exigido por lei ou regulamento, mantendo a obrigação de sigilo sobre tais cópias.

06 Proteção de dados pessoais (LGPD)

6.1. As partes se comprometem a tratar quaisquer dados pessoais obtidos em razão deste Termo em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD).

6.2. A parte receptora atua como **operadora** de dados pessoais, tratando-os exclusivamente conforme instruções da parte reveladora (controladora).

6.3. A parte receptora implementará medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, destruição ou divulgação.

07 Vigência

7.1. Este Termo de Confidencialidade entra em vigor na data de sua assinatura e permanece válido durante toda a vigência do contrato de prestação de serviços.

7.2. As obrigações de confidencialidade permanecerão em vigor por **5 (cinco) anos** após o término do contrato ou do encerramento das tratativas, o que ocorrer por último.

7.3. Para informações qualificadas como **segredo industrial** (fórmulas químicas, processos proprietários, know-how técnico exclusivo), a obrigação de sigilo permanece **por prazo indeterminado**, enquanto a informação mantiver seu caráter confidencial.

Penalidades

8.1. A violação das obrigações previstas neste Termo sujeitará a parte infratora ao pagamento de **multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos materiais e morais causados.

8.2. A parte infratora responderá por todas as perdas e danos comprovadamente decorrentes da quebra de confidencialidade, incluindo lucros cessantes e danos à imagem e reputação.

8.3. A parte prejudicada poderá, ainda, requerer medida judicial de urgência para cessação imediata da divulgação e busca e apreensão de materiais confidenciais.

Disposições gerais

9.1. Este Termo não estabelece qualquer relação de sociedade, parceria, franquia ou vínculo empregatício entre as partes.

9.2. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não implica renúncia de direitos.

9.3. Alterações a este Termo somente serão válidas se realizadas por escrito e assinadas por ambas as partes.

9.4. Este Termo sobrevive e complementa qualquer contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Foro

Fica eleito o foro da Comarca de **São Paulo/SP** para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo, com renúncia expressa a qualquer outro.

São Paulo, ____ de _____ de 20__

PARTE REVELADORA

[Nome da Empresa]

CNPJ: [CNPJ]

PARTE RECEPTORA

GB Company

E Pegoraro Ramaldes Ltda

CNPJ: 68.964.026/0001-93